MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL
10ª REGIÃO FISCAL

PROCESSO Nº	DECISÃO SRRF/10ª RF/DISIT Nº **126**, de 10 de outubro de 2000
INTERESSADO	**CNPJ/CPF**
DOMICÍLIO FISCAL	

DOCUMENTO FORNECIDO EM CUMPRIMENTO À LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. REGISTRE-SE QUE A PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE ATO NORMATIVO SUPERVENIENTE MODIFICA AS CONCLUSÕES EM CONTRÁRIO CONSTANTES EM SOLUÇÕES DE CONSULTA OU EM SOLUÇÕES DE DIVERGÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE COMUNICAÇÃO AO CONSULENTE (arts. 99 e 100 do Decreto nº 7.574, de 29 de setembro de 2011).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF

Ementa: RENDIMENTOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS POR RESIDENTE OU DOMICILIADO NA FRANÇA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.

Os rendimentos da prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX, auferidos de fonte situada no País (autarquia estadual), por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento. A fonte pagadora está obrigada a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que os recursos sejam depositados pela instituição financiadora do programa

(BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário no exterior. O recolhimento do imposto é obrigatório, mesmo que não tenha ocorrido a retenção. Quando a fonte tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto. Em razão de o produto da arrecadação do imposto na fonte pertencer ao Estado, à esfera estadual compete disciplinar a forma de recolhimento aos seus cofres.

Dispositivos Legais: Constituição Federal, arts. 34, VI, 157, I, e 159, I, § 1º; Lei nº 5.172, de 1966 (CTN), arts. 9º, § 1º, 45, parágrafo único, 98, 121, II, e 128; Decreto nº 21.177, de 1946, Artigo VII, Seção 9; Decreto nº 73.131, de 1973, Artigo XI, Seção 9; Decreto nº 70.506, de 1972; Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/1999), arts. 682, I, 685, I, 717, 722, 725, 868, 979 e 997; AD(N) COSIT nº 1, de 2000.

RELATÓRIO

O interessado, autarquia vinculada à Secretaria XXX, formula consulta acerca da retenção de imposto de renda na fonte sobre pagamentos efetuados a empresa domiciliada na França (XXX) por conta de "serviços de assistência técnica prestada ao XXX, na sua sede, no apoio, gerenciamento e monitoramento do XXX e no XXX, e ainda locação de bens".

2. Esclarece que os pagamentos à empresa francesa "são efetuados diretamente da conta empréstimo em Washington, tanto do Banco Mundial como do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a conta da empresa na França".

3. Seu questionamento é apresentado nos seguintes termos:

> *"Desejamos saber se existe obrigação tributária e quando existirá a obrigação de reter o mesmo: se no momento que é efetuado o pagamento dos serviços, ou na prestação dos serviços, ou quando o Estado XXX efetuar o pagamento do principal dos empréstimos aos respectivos bancos, e se o mesmo enquadra-se no Decreto nº 70.506 de 12 de maio de 1972, Artigo XII, Item 2, Alínea c, em que especifica a retenção de 15 (quinze) por cento do montante bruto".*

FUNDAMENTOS LEGAIS

4. Inicialmente, importa registrar que os programas de XXX referidos na petição têm como entidade promotora e responsável o Governo do Estado XXX, e como órgão executor o XXX, autarquia vinculada à Secretaria XXX. Esclareça-se também que, embora a

consulente mencione a locação de bens, os contratos e outros documentos acostados ao processo dela não cuidam, razão por que se tratará tão-somente da *prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*.

5. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, instituição integrante do Banco Mundial, teve sua convenção de constituição promulgada pelo Decreto nº 21.177, de 27 de maio de 1946, a qual, em seu Artigo VII, Seção 9 (Imunidade de Tributação), item "a", estabelece que o "Banco, seus haveres, propriedade e renda, bem como as operações e transações autorizadas por esta Convenção, serão imunes de toda tributação e de todos os direitos alfandegários".

6. Igualmente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujo Convênio Constitutivo foi promulgado pelo Decreto nº 73.131, de 9 de novembro de 1973, tem "seus bens, sua receita e seus outros ativos, assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio", isentos de qualquer tipo de imposto, taxas, ou de direitos aduaneiros (Artigo XI, Seção 9 - Isenção Tributária, item "a", do Convênio).

7. Em razão do disposto no art. 98 do Código Tributário Nacional - CTN (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966) e no art. 997 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999), as isenções supracitadas devem ser observadas pelo fisco brasileiro, uma vez que "os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha".

8. Entretanto, convém frisar que as isenções contempladas nas convenções do BIRD e BID não se aplicam ao presente caso, visto que não se trata de rendimentos auferidos por essas entidades e sim pela empresa estrangeira que prestou os serviços ao consulente. O fato de os pagamentos a essa empresa serem efetuados diretamente pelos bancos com os quais foram contratados os empréstimos, em nada altera essa situação.

9. Em uma leitura superficial, poder-se-ia alegar, no caso do BIRD, que a expressão "bem como as operações e transações autorizadas por esta Convenção" estenderia a isenção ao negócio em exame. Todavia, entre as operações explicitadas no Artigo IV da Convenção não há qualquer menção ao mecanismo de pagamentos adotado pela instituição. Em verdade, trata-se de simples medida acautelatória, como se infere do Artigo III, Seção 5 item "b".

10. Com referência ao BID, do mesmo modo, o adendo "assim como as operações e transações que realize de acordo com este Convênio" não autoriza a isenção aos rendimentos da prestadora de serviços. À semelhança do BIRD, o sistema de pagamentos estipulado – não contemplado nos Artigos III e IV do Convênio – permite asseverar que se constitui em uma forma de cumprir o disposto no item "b" da Seção 9 do Artigo III:

> *"b) o Banco tomará as medidas necessárias para assegurar que o produto de qualquer empréstimo que conceda ou garanta, ou em que tenha participação, se destine unicamente aos fins para os quais o empréstimo tenha sido concedido, dando devida atenção às considerações de economia e eficiência."*

11. Sobre essa questão, a Quarta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, já se manifestou de forma taxativa, por meio do acórdão nº 104-5.991, de 10 de agosto de 1987, proferido por unanimidade de votos. Sua ementa assim está redigida:

> *"IMPOSTO DE FONTE – RENDIMENTOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTRATADOS NO EXTERIOR E POR FONTES SITUADAS NO BRASIL – Estão sujeitas ao imposto de fonte as pessoas jurídicas domiciliadas no exterior que aufiram rendimentos de fontes situadas no Brasil pela prestação de serviços técnicos, independentemente da forma de pagamento. Se a fonte pagadora assume o ônus do imposto, cabe o reajustamento do respectivo rendimento bruto, que não pode ser considerado forma indireta de elevar alíquota. O fato de utilizar-se a fonte pagadora de recursos provenientes de empréstimo obtido no BIRD, não torna a operação isenta de imposto, com base em convenção internacional que isentou operações realizadas por aquele organismo internacional, já que a operação tributável não é o empréstimo, e sim o pagamento de serviços efetuados pelo mutuário."* (Grifos do original.)

12. Obviamente, os rendimentos auferidos pelo BIRD e BID, decorrentes dos empréstimos concedidos ao XXX (juros, comissões, taxas, etc.) não sofrerão incidência do imposto de renda na fonte, por força das convenções supracitadas.

13. No que se refere ao questionamento da consulente acerca da existência de obrigação tributária e do momento em que surgirá a obrigação da retenção na fonte, veja-se primeiramente o que determinam os arts. 682, I, e 685, II, "a", do RIR/1999:

> *"Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes de fontes situadas no País, quando percebidos:*
>
> *I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 97, alínea "a");*
>
> *.....*
>
> *Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, art. 100, Lei nº 3.470, de 1958, art. 77, Lei nº 9.249, de 1995, art. 23, e Lei nº 9.779, de 1999, arts. 7º e 8º):*
> *.....*
>
> *II - à alíquota de vinte e cinco por cento:*
>
> *a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços;*
> *....."*
>
> (O original não está grifado.)

14. É pertinente registrar, de modo sucinto, por refugir ao objeto da consulta, que a espécie de serviços em estudo, efetivamente, está inserta nessa alínea "a" do inciso II do art.

685, e não no art. 708 do RIR/1999, porquanto a *assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*, consabidamente, não envolve a transferência de tecnologia, característica dos serviços contemplados neste último artigo.

15. Como bem se observa dos comandos legais supratranscritos, é indubitável que os rendimentos da prestação de serviços auferidos por residentes ou domiciliados no exterior, provenientes de fonte situada no País, sujeitam-se à retenção do imposto de renda na fonte. O Regulamento do Imposto de Renda, conforme autorizam os arts. 45, parágrafo único, 121, II, e 128 do CTN, atribui, por meio do seu art. 717, a responsabilidade pela retenção à fonte pagadora dos rendimentos:

> *"Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em contrário (Decreto-Lei nº 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei nº 7.713, de 1988, art. 7º, § 1º)."*

16. Anote-se que essa responsabilidade não é excluída, ainda que se trate de pessoa jurídica de direito público interno, conforme expressamente assevera o art. 9º, § 1º, do Código Tributário Nacional.

17. Em conformidade com o *caput* do art. 685, o imposto deve ser retido no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, desses fatos, o que ocorrer primeiro. Na hipótese de a quitação do preço dos serviços prestados dar-se por meio de pagamento realizado no exterior pelo BIRD/BID mediante saque na conta-empréstimo (e subseqüente depósito em conta bancária do beneficiário), a retenção deve ser efetuada já no momento do **crédito** do rendimento, aqui entendido o **crédito contábil**, ou seja, quando a pessoa jurídica reconhecer em seus livros a obrigação de pagar a quantia devida, em decorrência da emissão da fatura. Nos casos em que não caiba esse procedimento (situação em que incorrem os entes públicos), a retenção será executada mediante a dedução do valor do imposto do total da fatura apresentada, o que implicará que no pedido de desembolso da conta-empréstimo conste a importância faturada líquida de imposto.

18. Embora evidente, não é demasiado repisar que a forma de pagamento dos rendimentos acima referida, diretamente ao prestador de serviços pelo banco financiador, não altera a condição do consulente de fonte pagadora a que se refere a legislação, uma vez que ele é o tomador dos serviços e o responsável contratual pela sua remuneração.

19. É importante ainda ressaltar que a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido (art. 722 do RIR/1999), e que quando ela assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 725 do RIR/1999). O cálculo do reajustamento está disciplinado na Instrução Normativa SRF nº 4, de 14 de janeiro de 1980.

20. Imprescindível é recordar que, tratando-se de Estados e Municípios – incluindo-se suas **autarquias** –, não há falar em recolhimento do imposto aos **cofres federais**, tendo em vista que a Constituição Federal estabelece que a esses entes pertence "o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações

que instituírem e mantiverem" (arts. 157, I, e 158, I, da CF; art. 868 do RIR/1999). Por outro lado, não se deve esquecer que os valores arrecadados dessa forma serão excluídos do cálculo do montante a ser apropriado ao Fundo de Participação dos Estados e ao dos Municípios (art. 159, § 1º, da CF).

21. Dessa maneira, visto que a quantia correspondente ao imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos pelo Estado e suas autarquias a ele pertence, e que as autarquias gozam de autonomia administrativa e financeira, o consulente deve recolher o tributo ao Tesouro do Estado XXX. Todavia, como tem reiteradamente se manifestado a Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - COSIT, desta SRF, *não cabe à esfera federal deliberar sobre a forma do citado recolhimento aos cofres do Tesouro Estadual.* As normas para tal devem ser erigidas no âmbito da legislação estadual.

22. Retornando à questão da assunção do ônus do imposto pela fonte pagadora, os contratos anexados pelo consulente fazem crer que se está diante dessa hipótese, uma vez que neles está consignado que *estarão isentos de todos os impostos aplicáveis na lei brasileira* os serviços prestados, desde que seu pagamento ocorra diretamente entre o BID/BIRD e a consorciada, em território estrangeiro. Quanto a isso, é suficiente lembrar o art. 123 do CTN, categórico ao estipular que *salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes* (grifou-se). Desnecessário dizer que não há lei que disponha em contrário no caso em tela.

23. Como já visto, nenhuma distinção faz o disciplinamento legal à condição de pessoa jurídica de direito público de que se reveste o responsável tributário (art. 9º, § 1º, do CTN). E, hodiernamente, nem haveria razão de ser, porquanto o legislador federal tem-se orientado no sentido de evitar ao máximo a transferência de tributos ao tesouro de outros países. Veja-se, por exemplo, a Exposição de Motivos da Medida Provisória nº 1.924, de 7 de outubro de 1999 (convertida na Lei nº 9.959, de 27 de janeiro de 2000), pela qual passaram a ser tributados à alíquota de quinze por cento, a partir de 1º de janeiro de 2000, rendimentos antes sujeitos à alíquota zero:

> *"4. Cabe esclarecer que a não incidência do imposto de renda nas remessas para o exterior, representa, regra geral, mera transferência de recursos tributários do tesouro brasileiro para o do país de destino, haja vista que a esmagadora maioria dos países que mantêm relações negociais com o Brasil adotam o princípio de tributação em bases universais, pelo qual se permite que o imposto pago no país de origem do rendimento seja abatido do que for devido no de destino. Dentro dessa realidade, o benefício fiscal concedido acaba por se frustrar, por não interferir no custo final da operação."* (Grifou-se.)

24. Aliás, isso apenas reforça a concepção de que o imposto de renda, não obstante seu fim arrecadatório, possui para a União um marcado caráter extrafiscal, notadadamente na incidência sobre as remessas ao exterior, cujo objetivo paralelo é desestimular a saída de

divisas do País. A esse respeito, vale reproduzir a advertência do mestre Aliomar Baleeiro, extraída da sua obra Direito Tributário Brasileiro (11ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 1999, págs. 592 e 593):

> *"Cremos que não é lícito ao Estado, DF, ou Município deixar de reter o imposto, sob o pretexto de que, afinal, se lhes pertence a arrecadação, podem abrir mão dela, no exercício de um direito. O imposto sobre a renda obedece também a inspirações extrafiscais (p. ex., combate à inflação pela absorção do poder aquisitivo; reforma agrária, nos termos do art. 47 da Lei nº 4.504/64 etc.). A União não tem, no caso, interesse fiscal, mas conserva o extrafiscal – o de executar sua política econômica, conjuntural ou não, com adesão compulsória dos Estados e Municípios. O Estado arriscar-se-ia à intervenção com fundamento no art. 10, V,* c *e VI da Constituição de 1967."* (Grifou-se.)

25. Ressalte-se que essa admoestação é ainda perfeitamente atual em sua essência, a despeito de ter sido elaborada anteriormente à Constituição de 1988. Cabe apenas a ressalva de que, conquanto na Carta atual não mais exista o comando do inciso V, "c", do art. 10 da anterior, aquele do inciso VI, está contemplado no vigente art. 34, VI:

> *"Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para:*
>
> *.....*
> *VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;*
> *....."*

26. Indispensável, também, é alertar para a clara determinação do art. 979 do RIR/1999:

> *"Art. 979. No caso de descumprimento de disposições relativas ao recolhimento do imposto devido na fonte, se a falta for imputável a funcionário público federal, estadual ou municipal, será levado o fato ao conhecimento do respectivo Governo para efeito da sanção disciplinar (Lei nº 2.354, de 1954, art. 33)."*

27. Por fim, no que concerne à Convenção com a França para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, promulgada pelo Decreto nº 70.506, de 12 de maio de 1972 (Convenção Brasil-França), cumpre informar que os rendimentos da prestação de serviços de consultoria técnica de que cuida este processo **não se enquadram** no seu Artigo XII, item 2, alínea "c", que contempla os *royalties*. Na verdade, essa espécie de rendimentos não está abrangida pela Convenção, submetendo-se à tributação na fonte à alíquota de **vinte e cinco por cento**, nos termos do art. 685, II, "a", do RIR/1999, anteriormente transcrito. Essa é a orientação da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação, da SRF, expedida por meio do Ato Declaratório (Normativo) nº 1, de 5 de janeiro de 2000 (D.O.U. de 19.01.2000), a seguir reproduzido:

> *"ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2000*
>
> *Dispõe sobre o tratamento tributário a ser dispensado às remessas decorrentes de*

contratos de prestação de assistência técnica e serviços sem transferência de tecnologia.

O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art.199, inciso IV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF nº 227, de 3 de setembro de 1998, e tendo em vista o disposto nas Convenções celebradas pelo Brasil para Eliminar a Dupla Tributação da Renda e respectivas portarias regulando sua aplicação, no art. 98 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 685, inciso II, alínea "a", e 997 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que:

I – As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art. 685, inciso II, alínea "a", do Decreto nº 3.000, de 1999.

II – Nas Convenções para Eliminar a Dupla Tributação da Renda das quais o Brasil é signatário, esses rendimentos classificam-se no artigo Rendimentos não Expressamente Mencionados, e, conseqüentemente, são tributados na forma do item I, o que se dará também na hipótese de a convenção não contemplar esse artigo.

III – Para fins do disposto no item I deste ato, consideram-se contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação ou registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e Banco Central do Brasil.

NEWTON REPIZO DE OLIVEIRA"

CONCLUSÃO

28. De todo o exposto, conclui-se que:

a) os rendimentos da *prestação de serviços de assistência técnica no apoio, coordenação, gerenciamento, monitoramento e avaliação de programas governamentais de XXX*, auferidos de fontes situadas no País, por empresa domiciliada na França, sujeitam-se à tributação na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento, na forma do art. 685, II, "a", do RIR/1999, e AD(N) COSIT nº 1, de 2000;

b) o consulente, na condição de fonte pagadora, está obrigado a efetuar a retenção do imposto no momento do pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa dos rendimentos, ainda que depositados pelo banco financiador do programa (BID/BIRD) diretamente em conta bancária do beneficiário, no exterior;

c) a fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido (art. 722 do RIR/1999), e quando ela tenha assumido o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será

considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto (art. 725 do RIR/1999);

d) em razão de pertencer aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, compete à esfera estadual disciplinar a forma de recolhimento, ao Tesouro do Estado, do tributo arrecadado pelo consulente (art. 157, I, da CF).

ORDEM DE INTIMAÇÃO

Intime-se a interessada para que tome ciência desta Decisão e efetue a adequação de eventuais procedimentos divergentes daqueles nela indicados, no prazo legal de trinta dias contados da data da ciência. Providencie-se sua publicação no Diário Oficial da União, nos termos da Instrução Normativa SRF nº 49, de 22 de maio de 1997.

Encaminhe-se o processo ao XXX, para ciência da interessada e demais providências.

MF / SRF - SRRF / 10ª RF
Divisão de Tributação

Em 10.10.2000

VERA LÚCIA RIBEIRO CONDE
Chefe
Portaria SRRF nº 64, de 2000
D.O.U de 26.04.2000

MVG